Datum:	**Lernfeld 3** Kunden im Servicebereich Kasse betreuen	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 9 – Der Kaufvertrag · Lösungen**	

Modul 9: Der Kaufvertrag

DS 14–15 · 6 Punkte · Lehrbuch S. 161–162 · Arbeitsheft S. 129–133

Das kann ich danach
- ☐ erklären, wie ein Kaufvertrag zustande kommt – auch an der Kasse.
- ☐ die Pflichten von Verkäufer und Käufer nennen und Daten einer Bestellung zuordnen.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 8?

Aus dem Kopf beantworten.

1.1 Wie viele Willenserklärungen braucht ein Vertrag?

zwei übereinstimmende

1.2 Nichtig oder anfechtbar: Ein Händler schreibt 30 € statt 300 € ins Angebot.

anfechtbar (Erklärungsirrtum)

1.3 Nenne eine Willenserklärung durch schlüssiges Handeln.

z. B. Ware aufs Kassenband legen, in den Bus einsteigen

Aufgabe 2 Wann ist die Jacke gekauft?

Situation
Herr Weber sieht im Schaufenster eine Jacke. Er geht in den Laden, nimmt die Jacke vom Ständer, probiert sie an und sagt: „Die nehme ich!“ An der Kasse legt er sie auf den Tresen. Du scannst die Jacke und sagst: „Das macht 89 Euro.“ Herr Weber bezahlt, du gibst ihm die Tüte.

2.1 In welchem Moment ist der Kaufvertrag zustande gekommen? Markiere die Stelle im Text und begründe kurz.

Als du die Jacke scannst und den Preis nennst: Herr Weber hat mit dem Hinlegen auf den Tresen den Antrag gemacht, du hast ihn angenommen.

2.2 Und wann ist der Kaufvertrag erfüllt?

wenn Herr Weber bezahlt hat und du ihm die Jacke übergeben hast

Zum Nachlesen: So entsteht ein Kaufvertrag

Wortspeicher
der Antrag · die Annahme · das Angebot · die Bestellung · die Auftragsbestätigung · verbindlich · unverbindlich · die Freizeichnungsklausel · die Anpreisung · das Verpflichtungsgeschäft · das Erfüllungsgeschäft · die Pflicht · der Verbrauchsgüterkauf · der Handelskauf

1. Antrag + Annahme = Kaufvertrag (Buch S. 161)

	1. Willenserklärung = Antrag	2. Willenserklärung = Annahme
Weg A	Der Verkäufer macht ein verbindliches **Angebot**.	Der Käufer **bestellt** unverändert und rechtzeitig.
Weg B	Der Käufer **bestellt** (z. B. nach einer Anzeige oder einem freibleibenden Angebot).	Der Verkäufer schickt eine **Auftragsbestätigung** oder liefert.
an der Kasse	Der Kunde legt die Ware **aufs Band** oder den Tresen.	Die Kassenkraft **scannt** die Ware und **nennt den Preis**.

2. Achtung: Das ist noch kein Angebot

Das ist KEIN verbindliches Angebot …	… sondern
Schaufenster, Ware im Regal, Prospekt, Zeitungsanzeige, Onlineshop, Katalog – alles, was sich **an alle** richtet	eine **Aufforderung**, ein Angebot abzugeben (Anpreisung). Erst die **Bestellung** des Kunden ist der Antrag.
ein Angebot mit **Freizeichnungsklausel**: „freibleibend“, „unverbindlich“, „ohne Obligo“, „solange der Vorrat reicht“	für die Prüfung: **unverbindlich**. Erst die **Auftragsbestätigung** macht den Vertrag.
eine Bestellung, die **vom Angebot abweicht** (andere Menge, anderer Preis) oder zu **spät** kommt	ein **neuer Antrag**. Der Verkäufer muss ihn noch annehmen.

3. Pflichten aus dem Kaufvertrag (Buch S. 162)

	Verkäufer muss …	Käufer muss …
Verpflichtungsgeschäft (Kaufvertrag schließen = sich verpflichten)	die Ware **mangelfrei** und **rechtzeitig übergeben** dem Käufer das **Eigentum** verschaffen den Kaufpreis annehmen	den **Kaufpreis bezahlen** die Ware **abnehmen**
Erfüllungsgeschäft (Pflichten erfüllen)	übergibt die Ware und überträgt das Eigentum	bezahlt und nimmt die Ware an

An der Kasse passiert beides fast gleichzeitig: Der Vertrag entsteht beim Scannen, **erfüllt** ist er, wenn der Kunde **bezahlt** hat und die **Ware übergeben** ist.

4. Arten des Kaufvertrags (Buch S. 161)

Art	Wer kauft von wem?	Beispiel
bürgerlicher Kauf	Privatperson ↔ Privatperson	Flohmarkt, Kleinanzeige
Verbrauchsgüterkauf (= einseitiger Handelskauf)	Unternehmen verkauft an Privatperson	Frau Müller kauft im Warenhaus ein Malbuch.
zweiseitiger Handelskauf	Unternehmen ↔ Unternehmen (beide Kaufleute)	Die Kaufhaus Hansa GmbH kauft beim Großhändler Regale.

Merke: Rezept für die Datumsaufgabe: 1. Suche den **Antrag**: Ist das „Angebot“ verbindlich? Anzeige, Katalog oder „solange der Vorrat reicht“ → **nein**, dann ist die Bestellung der Antrag. 2. Suche die **Annahme**: die **letzte** Zustimmung zum **unveränderten** Inhalt. 3. **Das Datum der Annahme** ist der Tag des Kaufvertrags. Anfrage, Lieferung und Zahlung sind **nie** das Datum des Kaufvertrags.

Aufgabe 3 Vorgemacht: Datum des Kaufvertrags

Die Aufgabe

Auftragsabwicklung per E-Mail zwischen dem Kaufhaus Hansa GmbH und der Winter KG: 05.03.2026 Anfrage über 30 Handschuh-Sets · 09.03.2026 Angebot der Winter KG: 30 Sets zu 14,00 € netto; Lieferung unter Eigentumsvorbehalt; „solange der Vorrat reicht“ · 12.03.2026 Bestellung durch das Kaufhaus Hansa GmbH · 16.03.2026 Auftragsbestätigung · 26.03.2026 Wareneingang · 14.04.2026 Zahlungseingang. An welchem Tag kommt der Kaufvertrag zustande? (TT.MM.JJJJ)

Denkschritt	So gehe ich vor
1 Anfrage?	05.03.: Die Anfrage ist unverbindlich – sie zählt nicht.
2 Ist das Angebot verbindlich?	09.03.: „solange der Vorrat reicht“ ist eine Freizeichnungsklausel → rechtlich unverbindlich.
3 Antrag	12.03.: Die **Bestellung** ist der verbindliche Antrag.
4 Annahme	16.03.: Die **Auftragsbestätigung** nimmt den Antrag an → **Kaufvertrag am 16.03.2026**.
5 Prüfen	Nicht verwechseln: 26.03. ist die Lieferung, 14.04. die Zahlung (dazu mehr in Modul 10).

Lösung auf dem Lösungsbogen:	1	6	.	0	3	.	2	0	2	6

Aufgabe 4 Geführte Übung

4.1 Antrag, Annahme oder nichts? Trage ein.

Situation	rechtliche Bedeutung
Im Prospekt steht: „Kinderfahrrad Blitz nur 199 €“.	nichts (Anpreisung)
Ein Kunde ruft an: „Ich bestelle das Kinderfahrrad Blitz aus Ihrem Prospekt.“	Antrag
Der Händler schickt eine Auftragsbestätigung.	Annahme
Ein Großhändler schickt der Kaufhaus Hansa GmbH per E-Mail ein Angebot über 50 Regale ohne Einschränkung.	Antrag
Die Kaufhaus Hansa GmbH bestellt die 50 Regale zu den Bedingungen des Angebots.	Annahme
Eine Kundin legt eine Jeans an der Kasse auf den Tresen.	Antrag
Die Kassiererin scannt die Jeans und nennt den Preis.	Annahme

4.2 Die Kaufhaus Hansa GmbH kauft Verkaufstresen. Bestimme das Datum des Kaufvertrags in drei Varianten.

03.02.2026 Anfrage · **05.02.2026** Angebot der Möbel-Kraft KG über 3 Tresen zu je 850 € mit 5 % Rabatt · **07.02.2026** Bestellung · **09.02.2026** Auftragsbestätigung · **16.02.2026** Lieferung · **02.03.2026** Zahlung

a) Das Angebot ist ohne Einschränkung. Die Kaufhaus Hansa GmbH bestellt genau zu diesen Bedingungen.

Kaufvertrag am:	**0**	**7**	**.**	**0**	**2**	**.**	**2**	**0**	**2**	**6**

b) Im Angebot steht „Preis freibleibend“.

Kaufvertrag am:	**0**	**9**	**.**	**0**	**2**	**.**	**2**	**0**	**2**	**6**

c) Das Angebot ist ohne Einschränkung, aber die Kaufhaus Hansa GmbH bestellt mit 10 % Rabatt. Die Möbel-Kraft KG bestätigt die 10 %.

Kaufvertrag am:	**0**	**9**	**.**	**0**	**2**	**.**	**2**	**0**	**2**	**6**

4.3 Welche Pflichten erfüllt die Kaufhaus Hansa GmbH als Käuferin am 16.02. und am 02.03.2026?

16.02.: Sie nimmt die Ware ab. 02.03.: Sie bezahlt den Kaufpreis.

4.4 Welche Art von Kaufvertrag liegt in 4.2 vor? Begründe.

zweiseitiger Handelskauf, weil beide Unternehmen (Kaufleute) sind

Aufgabe 5 Freie Übung: Zeitstrahl einer Bestellung (2 Leistungspunkte)

Ihr bekommt einen Umschlag mit sieben Karten einer Bestellung. Legt sie in die richtige Reihenfolge und übertragt sie in den Zeitstrahl. Schreibt die rechtliche Bedeutung dazu und kreist den Tag des Kaufvertrags ein.

Datum	Was passiert?	rechtliche Bedeutung

Lösung: siehe Einstiegsmaterial (Zeitstrahl-Karten). Kaufvertrag am 22.10.2026.

Aufgabe 6 Prüfungs-Check (6 Aufgaben · etwa 10 Minuten)

6.1 Bei welchen Handlungsschritten liegt rechtlich ein Antrag bzw. die Annahme eines Antrags vor? Tragen Sie die Kennziffern von 2 der 6 Handlungsschritte in die Kästchen ein!

1 Der Kunde nimmt eine Ware aus dem Selbstbedienungsregal.
2 Der Kunde legt die Ware in seinen Einkaufskorb.
3 Der Kunde legt die Ware auf das Band an der Kasse.
4 Die Kassiererin scannt die Artikel und nennt den Gesamtbetrag.
5 Der Kunde zahlt mit seiner Karte.
6 Der Kunde packt die Ware ein und verlässt das Geschäft.

Antrag	3
Annahme des Antrages	4

6.2 Im Schaufenster ist ein Artikel mit 20,00 € ausgezeichnet. Tatsächlich kostet er 30,00 €. Wie ist die Rechtslage, wenn ein Kunde nur 20,00 € bezahlen will?

☐ 1 Sie müssen dem Kunden den Artikel für 20,00 € verkaufen.
☒ 2 Sie können ablehnen, denn eine Ware im Schaufenster ist rechtlich nur ein unverbindliches Angebot.
☐ 3 Sie müssen einen Kompromiss schließen und einigen sich auf 25,00 €.
☐ 4 Sie verkaufen den Artikel für 20,00 € und fechten den Kaufvertrag danach an.
☐ 5 Sie gehen auf die Forderung ein, weil die Rechtslage nicht eindeutig ist.

6.3 Situation: Das Kaufhaus Hansa GmbH kauft 5 Präsentationstische bei der Nordlicht KG. 15.09.2025 In einer Fachzeitschrift wird der Tisch Lux 200 zum Aktionspreis von 380,00 € angeboten. 18.09.2025 Das Kaufhaus Hansa GmbH bestellt per E-Mail 5 Tische zu 380,00 €, Lieferung frei Haus. 19.09.2025 Die Nordlicht KG teilt telefonisch mit, dass frei Haus nicht möglich ist, und bietet eine Frachtpauschale von 90,00 € an. Das Kaufhaus Hansa GmbH akzeptiert im Telefonat. 22.09.2025 Auftragsbestätigung · 01.10.2025 Lieferung unter Eigentumsvorbehalt · 13.11.2025 Zahlungseingang.

a) Welche rechtliche Bedeutung hat die Bestellung vom 18.09.2025?

☒ 1 Die Bestellung ist ein verbindlicher Antrag.
☐ 2 Die Bestellung ist eine verbindliche Annahme.
☐ 3 Die Bestellung ist die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots.
☐ 4 Die Bestellung ist ein unverbindlicher Antrag.
☐ 5 Die Bestellung ist eine unverbindliche Annahme.

b) Zu welchem Zeitpunkt ist der Kaufvertrag zustande gekommen?

Kaufvertrag am:	**1**	**9**	**.**	**0**	**9**	**.**	**2**	**0**	**2**	**5**

6.4 Frau Berg kauft mit ihrer Tochter in der Spielwarenabteilung des Kaufhauses Hansa GmbH ein Puzzle für 9,99 €. Um welche Art von Kaufvertrag handelt es sich?

☐ 1 Zweiseitiger Handelskauf, weil der Kauf in einem Kaufhaus mit einer Privatperson stattfindet.
☐ 2 Zweiseitiger Handelskauf, weil Frau Berg eine Kauffrau im Einzelhandel ist.
☒ 3 Einseitiger Handelskauf, weil Frau Berg eine Privatperson ist.
☐ 4 Bürgerlicher Kauf, weil Frau Berg und der Verkäufer Privatpersonen sind.
☐ 5 Bürgerlicher Kauf, weil der Verkäufer bei der Beratung das BGB beachtet hat.

6.5 Das Kaufhaus Hansa GmbH erhält von einem Lieferanten ein Angebot. In welchem Fall kommt der Kaufvertrag erst durch eine Auftragsbestätigung zustande?

- ☐ 1 Wenn das Kaufhaus Hansa GmbH fristgerecht auf das Angebot bestellt.
- ☐ 2 Wenn es auf ein 14 Tage gültiges Angebot nach 9 Tagen bestellt.
- ☒ 3 Wenn es auf ein freibleibendes Angebot bestellt.
- ☐ 4 Wenn es auf ein befristetes Angebot rechtzeitig per Fax bestellt.
- ☐ 5 Wenn es auf ein schriftliches Angebot fristgerecht per E-Mail bestellt.

6.6 Ablauf eines Verkaufs im Kaufhaus: 1 Kunde betritt das Geschäft · 2 Kunde sucht Artikel aus und prüft sie · 3 Beratung, Anprobe · 4 Kunde entscheidet sich für einen Artikel · 5 Kunde legt die Ware an der Kasse vor, der Verkäufer erfasst den Preis · 6 Kunde bezahlt, die Ware wird übergeben · 7 Verabschiedung. Bei welcher Ziffer ist der Kaufvertrag erfüllt?

6

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Der 19-jährige Max bietet seinem Mitschüler Arne in der Pause seinen Laptop für 200 € an. Arne will es sich überlegen. Nachmittags verkauft Max den Laptop an Hannes. Am nächsten Tag sagt Arne: „Ich nehme ihn!“ **Beurteilen** Sie, ob Max an Arne liefern muss.

7.2 Am Regal steht 1,99 €, die Kasse zeigt 2,49 €. Der Kunde verlangt den Regalpreis. **Erläutern** Sie die Rechtslage und **formulieren** Sie eine kundenorientierte Antwort in wörtlicher Rede.

7.1 Nein. Ein Antrag unter Anwesenden (mündlich) kann nur **sofort** angenommen werden. Arne hat nicht sofort angenommen, der Antrag ist erloschen. Max durfte an Hannes verkaufen.

7.2 Das Regal ist kein Angebot. Der Kunde macht an der Kasse den Antrag, das Geschäft muss ihn nicht zu 1,99 € annehmen. Kundenorientiert und nach Preisangabenrecht üblich ist aber, den ausgezeichneten Preis zu gewähren: „Danke für den Hinweis – dann bekommen Sie den Artikel natürlich zum Regalpreis. Ich gebe es gleich weiter, damit das Schild korrigiert wird.“

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 2)